

1511681-90.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Henrique Mariano de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 17h20min, na Avenida Horst Frederico John Heer, nº 4484 nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1511681-90.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511681-90.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Henrique Mariano de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 17h20min, na Avenida Horst Frederico John Heer, nº 4484 nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JONATHAN HENRIQUE MARIANO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 19, trazia consigo e vendeu 0,4 gramas de cocaína, acondicionada em um microtubo plástico, e mantinha em depósito 0,8 gramas de cocaína, acondicionada em dois microtubos plásticos, e 1,1 gramas de maconha, acondicionada em um invólucro plástico, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12 e laudo de constatação de fls. 15/17. Segundo se apurou, guardas municipais em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes flagraram o denunciado vendendo drogas Edivaldo Rodrigues de Lima, razão pela qual foram abordados. Em revista pessoal, foi localizada uma porção de cocaína com o usuário Edivaldo Rodrigues de Lima, que afirmou ter adquirido do denunciado pelo preço de

R\$ 10,00. O denunciado trazia consigo a quantia de R\$ 56,00, porém, em busca pelo local, foram encontrados, próximos a ele, outros dois pinos de cocaína idênticos ao comercializado bem como uma porção de maconha. A quantidade, a variedade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, o local dos fatos, os atos de mercancia e a delação do adquirente-usuário tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas pelo denunciado. Diante do exposto, denuncio JONATHAN HENRIQUE MARIANO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado, apresentou resposta escrita e a denúncia foi recebida. Prova oral nos autos, nesta data, com interrogatório.

Em Alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

Em Alegações finais, a Defesa requereu a absolvição por falta de provas, visto que o local não é ponto de venda de entorpecentes.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu disse que não vendia cocaína. Foi comer um lanche e apenas parou no local para verificar seu celular. Nesse momento apareceram os guardas, que nada encontraram com o depoente. Havia ainda no local um sujeito chamado Edivaldo, pessoa desconhecida do réu. Disse que não havia nenhum entorpecente perto dele. Os guardas civis GM Marcio da Silva Moraes e GM Joao Batista Fidelis Marcelino disseram que estavam em patrulhamento no local dos fatos quando viram o réu entregar algo para Edivaldo. Ambos foram interceptados. Com o réu havia dinheiro e perto dele havia 3 porções de drogas ilícitas. Com Edivaldo havia uma porção de cocaína e ele declarou que havia comprado do réu.

Na fase policial, EDIVALDO disse que foi ao local comprar droga ilícita, tratando-se de ponto de venda, afirmando que adquiriu o entorpecente do réu (fls. 5).

Os guardas civis viram o acusado em atitude típica de tráfico, entregando algo para EDIVALDO. Este confirmou o relato dos guardas civis, narrando que efetivamente adquiriu entorpecente do acusado.

Portanto, ficou bem provado o delito.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

O réu não tem antecedentes. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa. O réu é reincidente (fls. 49, último processo). Elevada em 1/6, a pena passa a 6 anos de reclusão, mais 600 dias-multa. Não há atenuante. Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, pois trata-se de crime hediondo.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Jonathan Henrique Mariano de Oliveira à pena de seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual indefiro apelo em liberdade.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor e o réu preso. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA